



न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - उन्नाव, तहसील - उन्नाव

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802026030421

आवेदक का नाम :- जनशक्ति डीम्स द्वारा पार्टनर सुरेन्द्र कुमार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 28/04/2026

आदेश

ग्राम हुसैननगर परगना व तहसील व जिला उन्नाव।

आवेदक: जनशक्ति डीम्स द्वारा पार्टनर सुरेन्द्र कुमार पुत्र कन्हई नि० मुरलीपुर म० मनभौना पो० शंकरपुर संराय।

उद्घोषणा (गैर कृषि प्रयोजन)

आवेदक जनशक्ति डीम्स द्वारा पार्टनर सुरेन्द्र कुमार पुत्र कन्हई नि० मुरलीपुर म० मनभौना पो० शंकरपुर संराय द्वारा धारा-80 उ०प्र० राजस्व संहिता के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र-25 पर इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि खतौनी सन् 1425-1430फ० की खाता संख्या 00397 की गाटा संख्या 2205/1 रकबा 0.2000हे० व खाता संख्या 00398 की गाटा संख्या 2222मि० रकबा 0.2530हे० में से 0.1864हे० स्थित ग्राम हुसैननगर परगना व तहसील व जिला उन्नाव का संक्रमणीय भूमिधर है। आवेदक उक्त भूमि में आवेदित रकबे को अकृषिक घोषित कराना चाहता है। उक्त भूमि का कृषि या उससे सम्बन्धित किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि का प्रयोग अकृषिक किया जायेगा। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया है।

उक्त आवेदन पत्र की जाँच तहसीलदार सदर उन्नाव से करायी गयी। तहसीलदार ने अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की है, जिसमें कहा है कि प्रस्तावित गाटे पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग आवेदन के अनुरूप है। ग्राम हुसैननगर परगना व तहसील व जिला उन्नाव की खतौनी सन् 1425-1430फ० की खाता संख्या 00397 की गाटा संख्या 2205/1 रकबा 0.2000हे० व खाता संख्या 00398 की गाटा संख्या 2222मि० रकबा 0.2530हे० में से 0.1864हे० को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट रूपये 90,00,000/-रूपये प्रति हेक्टेअर की दर से गैर कृषिक घोषणा हेतु शुल्क 1 प्रतिशत जो जमा किया जाना है, वह 34776/-रू० (चैंतीस हजार सात सौ छिहत्तर रूपये) जमा किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित गाटों के सम्बन्ध में उ०प्र० के किसी भी राजस्व न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रस्तावित गाटे के सन्दर्भ में धारा-133 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित नहीं हुआ था। प्रस्तावित गाटा के उपयोग के संदर्भ में धारा-133 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कोई वाद वर्तमान में प्रचलित नहीं है। प्रस्तावित गाटे की अवस्थिति किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। आवेदित भूमि आवेदक के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर दर्ज सहखातेदारों द्वारा नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवेदक के हिस्से की भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया है। आवेदित भूमि सार्वजनिक/सुरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है। अन्त में आवेदित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार उन्नाव की आख्या का परिशीलन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित गाटे पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग आवेदन के अनुरूप है। मौके पर भूमि अकृषिक है। आवेदक द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 85(2) के अनुसार कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार गैर कृषिक घोषणा हेतु शुल्क 1 प्रतिशत आनलाईन माध्यम से जमा किया गया है तथा उद्घोषणा के लिये आवेदन पत्र पर देय न्याय शुल्क जमा कर दिया गया है। तहसीलदार की आख्यानुसार अपेक्षित विधिक शर्तें पूर्ण हो रही हैं। प्रश्नगत भूमि यूपीसीडा के अन्तर्गत आने के कारण यूपीसीडा को उसका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत की गयी, परन्तु शासनादेश संख्या 20/2023/857/ एक-1-2023-1-1099/3514/2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2023 द्वारा नोटिस की निर्धारित समयावधि 30 दिन के भीतर आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो डीम्ड टू नो आब्जेक्शन मानकर निरस्तारित कर दिया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में यूपीसीडा द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई आपत्ति/अनापत्ति दाखिल नहीं की गयी



है। ऐसी स्थिति में उक्त शासनादेश के क्रम में आवेदित भूमि को इस शर्त के साथ अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत पाया जाता है कि आवेदक यूपीसीडा के नियमों, आदेशों तथा शर्तों का पालन करेगा तथा उक्त भूमि पर यूपीसीडा के किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई निर्माण नहीं करेगा।

आदेश

अतः ग्राम हुसैननगर परगना व तहसील व जिला उन्नाव खतौनी सन् 1425-1430फ0 की खाता सं0 00397 व 00398 पर जनशक्ति ड्रीम्स द्वारा पार्टनर सुरेन्द्र कुमार पुत्र कन्हई नि0 मुरलीपुर म0 मनभौना पो0 शंकरपुर संराय के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खाता संख्या 00397 की गाटा संख्या 2205/1 रकबा 0.2000हे0 व खाता संख्या 00398 की गाटा संख्या 2222मि0 रकबा 0.2530हे0 में से 0.1864हे0 को इस शर्त के साथ अकृषिक घोषित किया जाता है कि आवेदक यूपीसीडा के नियमों, आदेशों तथा शर्तों का पालन करेगा तथा उक्त भूमि पर यूपीसीडा के किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई निर्माण नहीं करेगा एवं निर्धारित भू-उपयोग में प्रयोग लायी जाएगी। अन्य अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुमति, जैसे प्रदूषण नियन्त्रण, मानचित्र स्वीकृत, अग्निशमन आदि हेतु, पृथक से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। यह घोषणा केवल भू-राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। यदि उक्त भूमि के0डी0ए0/यू0डी0ए0/लीडा/यूपीसीडा द्वारा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित हो तो यह आदेश उपरोक्त महायोजनाओं के अधीन होगा। प्रश्नगत भूमि के मध्य अन्य सार्वजनिक भूमि घोषित होने विकास से सम्बन्धित या किसी सरकारी योजना में अधिग्रहीत होने की स्थिति में एवं यदि भविष्य में उपरोक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आते हैं अथवा कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन होना पाया जाता है, तो यह आदेश स्वतः शून्य एवं निष्प्रभावी होगा। यह आदेश खतौनी में वर्ष दर वर्ष अंकन हो। इस आदेश की प्रति तहसीलदार सदर उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश का अभिलेखों में अमलदरामद कराकर आख्या प्रेषित करें। इस आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार, उन्नाव को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक: 28.04.2026

(क्षितिज द्विवेदी)

उप जिलाधिकारी

सदर-उन्नाव।

Digitally Signed by:
KSHITIJ DWIVEDI
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 28-04-2026 07:58:37 PM